

John Rawls

→ John Rawls:



John Rawls
(1921 - 2002)

Vida e Obra

- Baltimore, EUA.
- Oxford e Harvard.
- Professor de Filosofia Política.
- Crítico do utilitarismo.
- ➔ Principais obras:
 - Uma teoria da justiça.
 - Liberalismo político.
 - O direito dos povos.

➔ Justiça como Equidade:

"A justiça é o primeiro requisito das instituições sociais, assim como a verdade o é dos sistemas de pensamento".

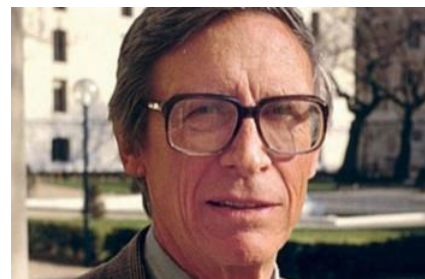
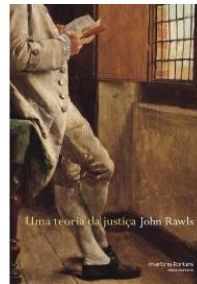
➔ O contrato social:

- **Posição originária:** véu da ignorância.
- ✓ Igualdade entre os contratantes.
- ✓ Desconhecimento da posição social.
- ✓ Desconhecimento das características pessoais.
- Escolha de princípios universais de justiça.
- Moral autônoma e racional: influência kantiana.
- Crítica ao Utilitarismo: submissão do indivíduo ao Estado.

"O fato de que alguns tenham menos a fim de que outros prosperem pode ser útil, mas é injusto"

➔ Dois princípios de justiça:

- I. Máximo de liberdade para todos.
- Compatível com a mesma liberdade aos outros.
 - Direitos humanos da 1ª Dimensão.



2. Desigualdades somente são justas se:

a) Trouxeram maior benefício aos menos favorecidos.

b) Permitirem acesso igualitário a cargos e funções.

• Direitos humanos de 2ª dimensão.

a) Princípio da Diferença:

Igualdade de oportunidades

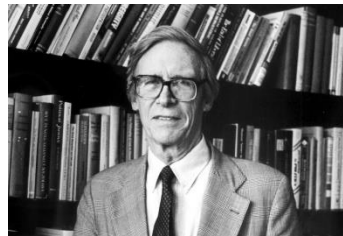
X

Desigualdade natural

➔ Princípio do “maxmin”:

• Maximizar a posição dos mais fracos.

“O princípio do *maxmin* impõe que o verdadeiro indicador da maximização não é a melhoria das condições de toda a sociedade, mas a específica das posições dos mais fracos”.



Marco Patriarca

Questão

[Enem] O justo e o bem são complementares no sentido de que uma concepção política deve apoiar-se em diferentes ideias do bem. Na teoria da justiça como equidade, essa condição se expressa pela prioridade do justo. Sob sua forma geral, esta quer dizer que as ideias aceitáveis do bem devem respeitar os limites da concepção política de justiça e nela desempenhar um certo papel.

RAWLS, J. Justiça e democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000 (adaptado).

Segundo Rawls, a concepção de justiça legisla sobre ideias do bem, de forma que:

a) as ações individuais são definidas como efeitos determinados por fatores naturais ou constrangimentos sociais.

b) o estudo da origem e da história dos valores morais concluem a inexistência de noções absolutas de bem e mal.

c) o próprio estatuto do homem como centro do mundo é abalado, marcando o relativismo da época contemporânea.

d) as intenções e bens particulares que cada indivíduo almeja alcançar são regulados na sociedade por princípios equilibrados.

e) o homem é compreendido como determinado e livre ao mesmo tempo, já que a liberdade limita-se a um conjunto de condições objetivas.